

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2017/TT-BTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý,

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

k) Thời gian thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình thực hiện vụ việc để phục vụ việc bảo chữa, bảo vệ do Trung tâm hoặc Chi nhánh xác nhận trên cơ sở đề xuất của người thực hiện trợ giúp pháp lý và phù hợp với nội dung, tính chất của vụ việc.

2. Thời gian tham gia tố tụng vụ án dân sự, việc dân sự bao gồm:

a) Thời gian gặp gỡ, làm việc với đương sự, người làm chứng và những người tham gia tố tụng khác do những người này xác nhận;

b) Thời gian gặp gỡ, làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng theo các giai đoạn tố tụng do người trực tiếp làm việc xác nhận;

c) Thời gian nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng do người được phân công giải quyết vụ án xác nhận;

d) Thời gian xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ cần thiết liên quan đến việc bảo vệ do cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi người thực hiện trợ giúp pháp lý đến xác minh, thu thập chứng cứ xác nhận; thời gian chuẩn bị luận cứ bảo vệ do Trung tâm hoặc Chi nhánh xác nhận trên cơ sở đề xuất của người thực hiện trợ giúp pháp lý và phù hợp với nội dung, tính chất của vụ việc;

đ) Thời gian tham gia các hoạt động tố tụng khác (thẩm định, định giá,...) do cơ quan, tổ chức đó (thẩm định, định giá,...) xác nhận;

e) Thời gian tham gia phiên họp kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ do người được phân công giải quyết vụ án xác nhận;

g) Thời gian tham gia hòa giải đối với vụ án dân sự bắt buộc phải hòa giải trước khi xét xử theo quy định của pháp luật do Thẩm phán chủ trì hoặc Thư ký phiên hòa giải xác nhận;

h) Thời gian tham gia phiên tòa do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hoặc Thư ký phiên tòa xác nhận;

i) Thời gian thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến thủ tục kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm, thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm do người được trợ giúp pháp lý xác nhận hoặc do Trung tâm hoặc Chi nhánh xác nhận trên cơ sở đề xuất của người thực hiện trợ giúp pháp lý và phù hợp với nội dung, tính chất của vụ việc;

k) Thời gian thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình thực hiện vụ việc để phục vụ việc bảo vệ do Trung tâm hoặc Chi nhánh xác nhận trên cơ sở đề xuất của người thực hiện trợ giúp pháp lý và phù hợp với nội dung, tính chất của vụ việc.

a) Buổi làm việc của người thực hiện trợ giúp pháp lý được tính trên cơ sở 04 giờ làm việc;

b) Trường hợp, người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc trong nhiều buổi nhưng mỗi buổi thực hiện không đủ 04 giờ, thì số buổi làm việc được tính trên tổng số giờ làm việc thực tế (cộng dồn) của người thực hiện trợ giúp pháp lý. Số giờ làm việc lẻ còn lại (nếu có) được tính như sau:

Nếu số giờ làm việc lẻ không đủ 03 giờ thì tính thành 1/2 buổi làm việc.

Nếu số giờ làm việc lẻ từ đủ 03 giờ trở lên thì tính thành 01 buổi làm việc.

Điều 4b. Khoán chi theo vụ việc

1. Khoán chi theo vụ việc được áp dụng đối với những vụ việc tham gia tố tụng do người thực hiện trợ giúp pháp lý lựa chọn bằng hình thức văn bản sau khi được phân công để làm căn cứ chi trả chế độ bồi dưỡng thực hiện vụ việc.

2. Khi thực hiện khoán chi theo vụ việc, Giám đốc Trung tâm căn cứ nội dung, tính chất vụ việc tham gia tố tụng để quyết định mức khoán chi, cụ thể như sau:

a) Đối với vụ việc tham gia tố tụng hình sự, tính chất vụ việc làm căn cứ để thực hiện khoán chi theo vụ việc được xác định trên cơ sở quy định về phân loại tội phạm trong Bộ luật tố tụng hình sự;

b) Đối với vụ việc tham gia tố tụng dân sự, tính chất vụ việc làm căn cứ để thực hiện khoán chi theo vụ việc được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 337 Bộ luật tố tụng dân sự;

c) Đối với vụ việc tham gia tố tụng hành chính, tính chất vụ việc làm căn cứ để thực hiện khoán chi theo vụ việc được xác định theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật tố tụng hành chính.

3. Khi lựa chọn hình thức khoán chi theo vụ việc thì tùy tính chất, nội dung vụ việc, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Vụ việc tham gia tố tụng hình sự: gặp gỡ, làm việc với người bị buộc tội, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người tham gia tố tụng khác; tham gia các hoạt động tố tụng; làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc bào chữa, bảo vệ.

Chi tiết các công việc cần phải thực hiện, thời gian tương ứng cho việc thực hiện mỗi công việc và thời gian tối đa khoán chi cho mỗi vụ việc được thể hiện tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

b) Vụ việc tham gia tố tụng dân sự; tố tụng hành chính: gặp gỡ, làm việc với các đương sự, những người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng; tham

2. Trường hợp vụ việc trợ giúp pháp lý có 01 (một) người thực hiện trợ giúp pháp lý được phân công thực hiện cho 02 (hai) người được trợ giúp pháp lý trở lên trong cùng một vụ án thì căn cứ để chi trả tiền bồi dưỡng thực hiện vụ việc như sau:

a) Nếu nội dung vụ việc có cùng tính chất thì căn cứ để chi trả tiền bồi dưỡng là các công việc thực tế của người thực hiện nhưng không vượt quá 130% số buổi tương ứng áp dụng đối với hình thức khoán chi vụ việc quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Ví dụ 2: Luật sư - cộng tác viên A thực hiện trợ giúp pháp lý cho B và C từ giai đoạn điều tra. B và C cùng bị truy tố vào tội có khung hình phạt thuộc tội ít nghiêm trọng. Sau khi hoàn thành, Trung tâm sẽ căn cứ vào công việc thực tế do Cộng tác viên A đã làm để làm căn cứ thanh toán bồi dưỡng vụ việc nhưng số buổi thanh toán không vượt quá: $130\% \times 8,5 \text{ buổi} = 11,5 \text{ buổi}$.

b) Nếu nội dung vụ việc có tính chất khác nhau thì áp dụng mức khoán chi không vượt quá 130% số buổi tương ứng áp dụng đối với vụ việc có tính chất phức tạp hơn.

Ví dụ 3: Luật sư - cộng tác viên B thực hiện trợ giúp pháp lý cho A và C từ giai đoạn điều tra. A bị truy tố vào tội có khung hình phạt thuộc tội ít nghiêm trọng, C bị truy tố vào tội có khung hình phạt thuộc tội nghiêm trọng. Căn cứ để chi trả tiền bồi dưỡng là các công việc thực tế của người thực hiện nhưng không vượt quá: $130\% \times 14 \text{ buổi} = 18,2 \text{ buổi}$.

3. Trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý cho 01 (một) người được trợ giúp pháp lý bị truy tố 02 (hai) tội danh trở lên trong cùng một vụ án thì căn cứ để chi trả tiền bồi dưỡng thực hiện vụ việc như sau:

a) Nếu 02 (hai) tội danh có khung hình phạt khác nhau theo tính chất vụ việc thì áp dụng mức khoán chi không vượt quá 130% số buổi tương ứng áp dụng đối với vụ việc ở tội danh có khung hình phạt cao hơn.

Ví dụ 4: A bị truy tố 02 (hai) tội danh: 01 tội danh có khung hình phạt thuộc tội nghiêm trọng, 01 (một) tội danh có khung hình phạt thuộc tội rất nghiêm trọng và người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia từ giai đoạn điều tra. Căn cứ để chi trả tiền bồi dưỡng là các công việc thực tế của người thực hiện nhưng không vượt quá: $130\% \times 19 \text{ buổi} = 24,7 \text{ buổi}$.

b) Nếu 02 (hai) tội danh có cùng khung hình phạt thuộc cùng tính chất thì căn cứ để chi trả tiền bồi dưỡng là các công việc thực tế của người thực hiện nhưng không vượt quá 130% số buổi tương ứng áp dụng đối với hình thức khoán chi vụ việc quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

Ví dụ 5: B bị truy tố 02 (hai) tội danh đều có cùng khung hình phạt thuộc tội rất nghiêm trọng và người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia từ giai đoạn

Phụ lục số 01
HƯỚNG DẪN KHOẢN CHI VỤ VIỆC THAM GIA TỔ TỤNG HÌNH SỰ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. KHI THAM GIA TỪ GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA ĐẾN GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM

Công việc	Tội ít nghiêm trọng	Tội nghiêm trọng	Tội rất nghiêm trọng	Tội đặc biệt nghiêm trọng	Chi chú
	(Buổi tối đa)	(Buổi tối đa)	(Buổi tối đa)	(Buổi tối đa)	
I. GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA	4 buổi	7 buổi	10 Buổi	11,5 buổi	<i>Vụ việc được đình chỉ giải quyết ở giai đoạn nào thì tính thực tế đến thời điểm đình chỉ.</i>
(1) Tham gia hỏi cung bị can cùng với Điều tra viên; tham gia lấy lời khai người bị hại, người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.	1,5	2,0	2,5	3,0	
(2) Gặp gỡ người được trợ giúp pháp lý thống nhất về mức yêu cầu bồi thường, mức độ thiệt hại phải bồi thường hoặc thực hiện các quyền, nghĩa vụ tài sản theo quy định của pháp luật.	0,5	1,0	1,5	2,0	
(3) Gặp gỡ người bị buộc tội hoặc người thân thích của họ; gặp gỡ, tiếp xúc người làm chứng; làm việc với người bị hại, người thân thích của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và những người tham gia tố tụng khác.	1,0	1,5	2,0	1,5	
(4) Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ cần thiết liên quan.	0,5	1,5	2,0	2,5	
(5) Tham gia các hoạt động tố tụng khác (đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, thực nghiệm hiện trường,...).	0,5	1,0	2,0	2,5	
II. GIAI ĐOẠN TRUY TỐ	2 buổi	3,5 buổi	4,5 buổi	6,5 buổi	
(6) Tham gia hỏi cung bị can cùng với Kiểm sát viên hoặc gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc với người tiến hành tố tụng (Kiểm sát viên).	1,0	1,5	1,5	2,5	

(6) Tham gia phiên tòa.	1,0	1,5	2,0	2,5	
(7) Thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến việc bào chữa, bảo vệ hoặc các công việc liên quan đến thủ tục kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm.	1,0	1,0	1,0	1,5	
TỔNG THAM GIA 2 GIAI ĐOẠN (I)+(II)	8.5 buổi	9,5 buổi	13 buổi	17 buổi	

C. KHI THAM GIA TỪ GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM

Công việc	Tội ít nghiêm trọng	Tội nghiêm trọng	Tội rất nghiêm trọng	Tội đặc biệt nghiêm trọng	Chi chú
GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM	8,5 buổi	9 buổi	11 buổi	12,5 buổi	
(1) Thực hiện các công việc (2), (3) và (4) của giai đoạn Điều tra.	4,0	4,5	5	5,5	<i>Vụ việc được đình chỉ giải quyết ở giai đoạn nào thì tính thực tế đến thời điểm đình chỉ.</i>
(2) Nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại Tòa án; chuẩn bị luận cứ bào chữa, bảo vệ.	2,5	2,5	3	3,5	
(3) Tham gia phiên tòa.	1,0	1,0	1,5	2,0	
(4) Thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến việc bào chữa, bảo vệ hoặc các công việc liên quan đến thủ tục kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm.	1,0	1,0	1,5	1,5	

D. GIAI ĐOẠN PHÚC THẨM

I. Người thực hiện TGPL đã tham gia ở các giai đoạn trước, tiếp tục được phân công thực hiện ở giai đoạn phúc thẩm

Công việc	Tội ít nghiêm trọng	Tội nghiêm trọng	Tội rất nghiêm trọng	Tội đặc biệt nghiêm trọng	Chi chú
	(Buổi tối đa)	(Buổi tối đa)	(Buổi tối đa)	(Buổi tối đa)	
(1) Gặp gỡ bị cáo hoặc thân nhân của họ hoặc gặp gỡ người được trợ giúp pháp lý thống nhất về mức yêu cầu bồi thường, mức độ thiệt hại phải bồi thường hoặc thực hiện các quyền, nghĩa vụ tài sản theo quy	1,0	1,5	1,5	1,5	<i>Vụ việc được đình chỉ giải quyết ở giai đoạn nào thì tính thực tế</i>

(7) Tham gia phiên tòa.	1,0	1,5	2,0	2,5	
Tổng số	8,5 buổi	10 buổi	12 buổi	14 buổi	

E. GIAI ĐOẠN GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM

I. Người thực hiện TGPL đã tham gia ở giai đoạn sơ thẩm (hoặc phúc thẩm) hoặc ở cả hai giai đoạn đến khi có quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm

Công việc	Tội ít nghiêm trọng (Buổi tối đa)	Tội nghiêm trọng (Buổi tối đa)	Tội rất nghiêm trọng (Buổi tối đa)	Tội đặc biệt nghiêm trọng (Buổi tối đa)	Chi chú
(1) Thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.	1,0	1,5	2,0	2,5	<i>Vụ việc được đình chỉ giải quyết ở giai đoạn nào thì tính thực tế đến thời điểm đình chỉ.</i>
(2) Làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.	1,5	2,0	2,5	3,0	
(3) Tiếp xúc, gặp gỡ bị cáo hoặc thân nhân của họ hoặc gặp gỡ người được trợ giúp pháp lý thống nhất về mức yêu cầu bồi thường, mức độ thiệt hại phải bồi thường hoặc thực hiện các quyền, nghĩa vụ tài sản theo quy định của pháp luật.	1,0	1,5	2,0	2,5	
(4) Thực hiện xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ, tình tiết liên quan đến vụ việc.	1,5	2,0	2,5	3,0	
(5) Nghiên cứu hồ sơ vụ việc.	0,5	1,0	1,0	1,0	
(6) Chuẩn bị các văn bản liên quan đến vụ việc, văn bản kiến nghị.	1,0	1,0	1,5	2,0	
(7) Tham gia phiên Tòa giám đốc thẩm/tái thẩm.	0,5	0,5	1,0	1,5	
Tổng	7,0	9,5	12,5	15,5	

Phụ lục số 02

HƯỚNG DẪN KHOẢN CHI VỤ VIỆC THAM GIA TỔ TỤNG DÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. GIAI ĐOẠN SƠ THẨM

Công việc thực hiện	Vụ việc không phức tạp (Buổi tối đa)	Vụ việc phức tạp (Buổi tối đa)	Ghi chú
I. Tham gia từ khi khởi kiện đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm	12	20	<i>Vụ việc được đình chỉ giải quyết ở giai đoạn nào thì tính thực tế đến thời điểm đình chỉ.</i>
1. Giai đoạn khởi kiện	3,5	5	
(1) Gặp gỡ, làm việc với đương sự và những người có liên quan.	1,5	2,0	
(2) Nghiên cứu hồ sơ do người được TGPL cung cấp.	1,0	1,5	
(3) Các công việc khác trong giai đoạn khởi kiện (viết đơn khởi kiện; chuẩn bị hồ sơ khởi kiện cho người được trợ giúp pháp lý, ...).	1,0	1,5	
2. Giai đoạn xét xử sơ thẩm	8,5	15	
(4) Gặp gỡ đương sự, người làm chứng, những người liên quan và những người tham gia tố tụng khác.	1,0	2,0	
(5) Gặp gỡ, làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng.	1,5	2,0	
(6) Nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại Tòa án; chuẩn bị luận cứ bảo vệ.	1,0	2,0	
(7) Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ cần thiết liên quan đến việc bảo vệ.	1,5	2,0	

B. GIAI ĐOẠN PHỨC THẨM

Công việc thực hiện	Vụ việc không phức tạp (Buổi tối đa)	Vụ việc phức tạp (Buổi tối đa)	Ghi chú
I. Người thực hiện TGPL đã tham gia từ giai đoạn sơ thẩm, tiếp tục được phân công thực hiện TGPL ở giai đoạn phúc thẩm	7,0	10	<i>Vụ việc được đình chỉ giải quyết ở giai đoạn nào thì tính thực tế đến thời điểm đình chỉ.</i>
(1) Gặp gỡ, làm việc với đương sự, những người có liên quan đến vụ án hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc.	1,0	1,5	
(2) Làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng.	1,0	1,5	
(3) Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu đồ vật, chứng cứ, tình tiết liên quan đến việc bảo vệ.	2,5	3,0	
(4) Nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng, chuẩn bị luận cứ bảo vệ.	1,0	1,0	
(5) Tham gia các hoạt động tố tụng khác (thẩm định, định giá ...).	0,5	1,0	
(6) Tham gia phiên tòa phúc thẩm.	1,0	2,0	
II. Người thực hiện TGPL không tham gia ở các giai đoạn trước	8,5	12	
(1) Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm.	0,5	0,5	
(2) Gặp gỡ, làm việc với đương sự, những người có liên quan đến vụ án hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc.	2,0	2,5	
(3) Làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng.	1,0	1,5	
(4) Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu đồ vật, chứng cứ, tình tiết liên	2,5	3,0	

(2) Làm việc với đương sự và những người liên quan.	1,5	2,0	
(3) Làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng.	1,5	2,0	
(4) Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ.	2,0	2,5	
(5) Nghiên cứu hồ sơ vụ việc.	2,0	2,5	
(6) Tham gia phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm.	1,0	2,0	

Ghi chú: Vụ việc đình chỉ giải quyết ở giai đoạn nào thì tính thực tế đến thời điểm đình chỉ giải quyết.

Phụ lục số 03

HƯỚNG DẪN KHOẢN CHI VỤ VIỆC THAM GIA TỔ TỤNG HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. GIAI ĐOẠN SƠ THẨM

Công việc thực hiện	Vụ việc không phức tạp (Buổi tối đa)	Vụ việc phức tạp (Buổi tối đa)	Ghi chú
I. Tham gia từ khi khởi kiện đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm	12	20	<i>Vụ việc được đình chỉ giải quyết ở giai đoạn nào thì tính thực tế đến thời điểm đình chỉ.</i>
1. Giai đoạn khởi kiện	3,5	5	
(1) Gặp gỡ, làm việc với đương sự và những người có liên quan.	1,5	2,0	
(2) Nghiên cứu hồ sơ do người được TGPL cung cấp.	1,0	1,5	
(3) Các công việc khác trong giai đoạn khởi kiện (viết đơn khởi kiện; chuẩn bị hồ sơ khởi kiện cho người được trợ giúp pháp lý, ...).	1,0	1,5	
2. Giai đoạn xét xử sơ thẩm	8,5	15	
(4) Gặp gỡ đương sự, người làm chứng, những người liên quan và những người tham gia tố tụng khác.	1,0	2,0	
(5) Gặp gỡ, làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng.	1,5	2,0	
(6) Nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại Tòa án; chuẩn bị luận cứ bảo vệ;	1,0	2,0	
(7) Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ cần thiết liên quan đến việc bảo vệ.	1,5	2,0	
(8) Tham gia các hoạt động tố tụng khác (thẩm định, định giá ...).	0,5	1,0	

B. GIAI ĐOẠN PHÚC THẨM

Công việc thực hiện	Vụ việc không phức tạp (Buổi tối đa)	Vụ việc phức tạp (Buổi tối đa)	Ghi chú
I. Người thực hiện TGPL đã tham gia từ giai đoạn sơ thẩm, tiếp tục được phân công thực hiện TGPL ở giai đoạn phúc thẩm	7,0	10	<i>Vụ việc được đình chỉ giải quyết ở giai đoạn nào thì tính thực tế đến thời điểm đình chỉ.</i>
(1) Gặp gỡ, làm việc với đương sự, những người có liên quan đến vụ án hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc.	1,0	1,5	
(2) Làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng.	1,0	1,5	
(3) Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu đồ vật, chứng cứ, tình tiết liên quan đến việc bảo vệ.	2,5	3,0	
(4) Nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng, chuẩn bị luận cứ bảo vệ.	1,0	1,0	
(5) Tham gia các hoạt động tố tụng khác (thẩm định, định giá ...).	0,5	1,0	
(6) Tham gia phiên tòa phúc thẩm.	1,0	2,0	
II. Người thực hiện TGPL không tham gia ở các giai đoạn trước	8,5	12	
(1) Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm.	0,5	0,5	
(2) Gặp gỡ, làm việc với đương sự, những người có liên quan đến vụ án hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc.	2,0	2,5	
(3) Làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng.	1,0	1,5	
(4) Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu đồ vật, chứng cứ, tình tiết liên	2,5	3,0	

(2) Làm việc với đương sự và những người liên quan.	1,5	2,0	
(3) Làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng.	1,5	2,0	
(4) Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ.	2,0	2,5	
(5) Nghiên cứu hồ sơ vụ việc.	2,0	2,5	
(6) Tham gia phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm.	1,0	2,0	

Ghi chú: Vụ việc đình chỉ giải quyết ở giai đoạn nào thì tính thực tế đến thời điểm đình chỉ giải quyết.